

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5282/2540

นาย ยะโก๊ะหรือเจ๊ะโกะหรือเจ๊ะโกะ บิน
สูง

โจทก์

หรือ เจ๊ะหลง หรือบินเจ๊ะ หลง

โจทก์

นาย อับดุลเลาะสะอารี บินเจ๊ะโกะ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 388, มาตรา 852

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 145, มาตรา 271

เมื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้ระบุว่า กรณีที่โจทก์ผิดนัดให้เลิกสัญญาได้ ทั้งโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลชั้นต้น โดยศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมแล้ว คำพิพากษตามยอมย่อมผูกพันโจทก์และจำเลยให้ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่งแม้โจทก์จะเป็นฝ่ายผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็ตามจำเลยก็ไม่อาจเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความต่อโจทก์ได้เพราะเป็นกรณีนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความอันเป็นสาระสำคัญแห่งคำพิพากษตามยอม เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษตามยอมและมิได้มีการอุทธรณ์คำพิพากษาคดีถึงที่สุด ซึ่งหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการบังคับคดีตามคำพิพากษาจำเลยจึงมีเฉพาะสิทธิขอให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษตามยอมที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างชัดแจ้งว่าหากโจทก์ผิดนัดยินยอมให้บังคับคดีได้ทันที

โดยการยึดทรัพย์ของโจทก์มาชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายซึ่งจำเลยก็ได้มีคำขอให้ศาลชั้นต้นบังคับคดีแก่โจทก์ และศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีไปแล้ว และเมื่อโจทก์นำเงินที่จะต้องชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความมาวางศาล โจทก์ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษายอมโจทก์ก็ย่อมมีสิทธิกระทำได้เพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษายอมให้ตนหลุดพ้นจากหนี้ตามคำพิพากษาได้ โจทก์นำเงินตามจำนวนที่คำพิพากษายอมระบุไว้มาวางต่อศาลภายหลังโจทก์ผิดนัดแล้ว เป็นผลเพียงทำให้โจทก์ต้องชำระดอกเบี้ยในต้นเงินที่นำมาวางศาลนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่นำเงินตามคำพิพากษายอมมาวางศาลในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยเท่านั้น

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกันและศาลชั้นต้นพิพากษายอมโดยจำเลยที่ 2 ยอมรับว่าที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 2782, 2795 และ 4410 เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ จำเลยที่ 2 จะเพิกถอนชื่อของจำเลยที่ 2 ออกจาก น.ส.3 ก. ทั้งสามฉบับภายใน 5 วัน นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หากพ้นกำหนดให้โจทก์ถือเอาคำพิพากษายอมแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 โดยให้โจทก์ชำระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินและค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 เป็นเงินรวม 2,400,000 บาท โดยจะชำระเงินให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 หากโจทก์ไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดดังกล่าวถือว่าโจทก์ผิดนัดและยินยอมให้จำเลยที่ 2 บังคับคดีได้ทันที พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมาย ต่อมาจำเลยที่ 2 ยืนยันว่า โจทก์ไม่ชำระเงินแก่จำเลยที่ 2 ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ศาลพิพากษายอมนั้น โจทก์จึงเป็นผู้ผิดนัด จำเลยที่ 2 ขอใช้สิทธิเลิกสัญญาตามเดิม โจทก์ไม่มีสิทธินำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศาลหรือวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายหลังกำหนดวัน

นัดในสัญญาประนีประนอมยอมความ เพราะสิทธิการชำระเงิสดังกล่าวหมดสิ้นไป
ก่อนแล้ว การวางเงินของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งการรับ
เงินที่โจทก์วางไว้จำนวน 2,400,000 บาท ต่อศาล แล้วส่งคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่
โจทก์ไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้โจทก์กับจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความในศาล และศาลได้พิพากษตามยอมให้แล้วหากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบัติตามสัญญายอม ก็ถือว่าฝ่ายนั้นตกเป็นผู้ผิดนัดสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบังคับ
ให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีที่ฝ่ายแรกผิดนัดเท่านั้น กรณีหาอาจที่จะเลิกใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่นสัญญาทั่วไปได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า เมื่อ
โจทก์ผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำไว้ต่อ จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 มี
สิทธิเลิกสัญญา และให้ศาลชั้นต้นส่งคืนเงินที่โจทก์จะต้องชำระตามสัญญาที่โจทก์นำ
มาวางต่อศาลชั้นต้นแล้วแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อกันเป็นกรณีที่ต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันข้อเรียกร้อง
แก่กัน ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้
แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นว่าเป็นของตน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 การที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อ
ศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 2 มีสิทธิเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความต่อโจทก์โดยไม่

ต้องบอกกล่าวเพราะเหตุโจทก์ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 ขอให้ศาลชั้นต้นยกเลิกคำสั่งที่ให้รับเงินซึ่งโจทก์นำมาวางต่อศาลนั้น เมื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้ระบุว่า กรณีที่โจทก์ผิดนัดให้จำเลยที่ 2 เลิกสัญญาได้ ทั้งโจทก์และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลชั้นต้น โดยศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมแล้ว คำพิพากษาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่งจำเลยที่ 2 จึงไม่อาจเลิกสัญญาประนีประนอมยอมความต่อโจทก์เพราะเป็นกรณีนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ อันเป็นสาระสำคัญแห่งคำพิพากษาดังกล่าว เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังกล่าวและมีได้มีการอุทธรณ์คำพิพากษา คดีถึงที่สุดซึ่งหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการบังคับคดีตามคำพิพากษา จำเลยที่ 2 มีเฉพาะสิทธิขอให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาดังกล่าวที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความอย่างชัดเจนว่า หากโจทก์ผิดนัดยินยอมให้บังคับคดีได้ทันทีโดยการยึดทรัพย์ของโจทก์มาชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ซึ่งจำเลยที่ 2 ก็ได้มีคำขอให้ศาลชั้นต้นบังคับคดีแก่โจทก์และศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีไปแล้ว ส่วนกรณีที่โจทก์นำเงินที่จะต้องชำระตามสัญญาประนีประนอมยอมความมาวางศาลนั้น เห็นว่า โจทก์ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธิในการวางเงินเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวให้ตนหลุดพ้นจากหนี้ตามคำพิพากษาได้ แต่การที่โจทก์นำเงินตามจำนวนที่คำพิพากษาดังกล่าวระบุไว้มาวางต่อศาลภายหลังโจทก์ผิดนัดแล้วเป็นผลเพียงทำให้โจทก์ต้องชำระดอกเบี้ยในต้นเงินที่นำมาวางศาลนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่นำเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวมาวางศาลในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยเท่านั้น

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพทยาภูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ